

통 보

1. 제 목 : 경력조회 의무 준수에 관한 사항

2. 관계기관 : [REDACTED]

3. 내 용
가. 업무개요

사회복지시설 및 노인·장애인 관련 기관은 법령에 의거, 신규종사자의 범죄경력 등을 조회하여 결격사유를 확인한 이후 종사자를 임용하여야 합니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「사회복지사업법」 제35조의2(종사자), 「노인복지법」 제39조의 17(노인관련기관의 취업제한 등) 및 「장애인복지법」 제59조의3(장애인관련기관에의 취업제한 등)은 사회복지시설, 노인·장애인 관련기관 등의 종사자에 대한 결격사유 및 범죄 경력조회에 관한 사항을 규정하고 있습니다.

또한, 공단은 「인사규정」 제18조(결격사유 및 임용취소), 제1항에 상기 법령 등을 반영한 직원의 임용결격 사유를 규정하고 있습니다.

따라서 [REDACTED]에서는 신규 채용, 전보 등을 통한 신규종사자의 임용 이전에 관할 경찰관서에 임용대상자의 범죄경력 등을 조회하여 종사자로서의 결격사유를 확인한 후 신규종사자를 임용하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 [REDACTED] 종합감사 시 [REDACTED]의 신규임용자에 대한 범죄경력 조회 사항을 점검한 결과, 2023.1.1. ~ 2024.3.31. 기간 대 [REDACTED] 4명의 신규 종사자에 대한 범죄 경력 조회를 근무 개시일 이후 실시한 사실을 확

인하였습니다.

4. 관계기관 의견

- [REDACTED]에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- [REDACTED]
- 신규종사자를 임용하는 경우, 임용일 이전에 신규종사자에 대한 범죄경력 등의 조희를 실시하여 임용 결격사유를 확인하시기 바랍니다. (통보)